事故调查处理

青岛市
市南区
市北区
李沧区
崂山区
西海岸新区
城阳区
即墨区
胶州市
平度市
莱西市
高新区

城阳区

城阳区“12·10”青岛市篮球橄榄球运动管理中心其他车辆伤害事故调查报告

发布时间：2015-07-22

2014年12月10日9时50许，青岛市篮球橄榄球运动管理中心维修改造工程沥青摊铺现场发生一起其他车辆伤害事故，造成1名铺路工人死亡。

事故发生后，依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规有关规定，城阳区人民政府组成了由区安全监管局牵头，区监察局、区总工会、城阳公安分局、区城市规划建设局参加的事故调查组，并邀请城阳区人民检察院参加，对该事故进行了全面调查。调查组通过现场勘查、查阅资料、调查询问等，经综合分析研究，查明了事故经过和原因，认定了事故性质，形成本调查报告。

一、事故基本概况

（一）青岛市篮球橄榄球运动管理中心维修改造工程概况

2014年12月3日，青岛市篮球橄榄球运动管理中心与青岛百信长城建筑装饰工程有限公司签订《建设工程施工合同》，将包含“基地大门改造”、“伙房改造”、“基地内道路改造”等分项工程的维修工程发包给青岛百信长城建筑装饰工程有限公司,并委托青岛市工程建设监理有限公司进行监理。竣工日期为2015年1月17日，合同总价为123.53万元，其中“基地内道路改造”分项工程合同造价为53.68万元，该分项工程包括南北主路一条，东西支路三条，道路总长约500米，面积约4300平方米。

（二）事故涉及单位及人员情况

1.青岛百信长城建筑装饰工程有限公司，法定代表人王丕欣，注册地址青岛市市南区南京路68号D6号楼1单元，取得了“建筑装修装饰工程贰级”资质。2014年11月20日中标“市军体校设施修缮及市城阳体育训练维修改造工程项目”，12月3日与建设单位青岛市篮球橄榄球运动管理中心签订《建设工程施工合同》，至事故发生前该工程项目部尚未进场施工。

2.万年波，男，41岁，青岛市城阳区人，其通过朋友得知青岛百信长城建筑装饰工程有限公司（以下简称百信公司）承包的青岛市篮球橄榄球运动管理中心（以下简称运管中心）内有路面维修施工内容，便与百信公司联系意图承包该分项业务，百信公司得知其不具备相关市政施工资质后进行了拒绝，万年波遂抱着“抢下活先干着，再找公司挂靠”的想法，未经百信公司允许擅自将该分项工程联系发包给了无资质个人刘付强。

3.刘付强，男，39岁，青岛市四方区人，无资质个人。12月7日万年波与刘付强约定由刘承包运管中心的沥青路面工程，并于9号先行支付了刘付强部分工程款5万元。8日刘联系出租市政工程机械的袁浚营，约定10日上午6时对运管中心路面进行进场施工。期间刘付强又以每吨490元的价格联系青岛路业有限公司进行沥青供货。

4.袁浚营，男，45岁，山东沂水人，无资质个人。其长期从事市政工程机械的出租及市政施工业务，12月8日刘付强联系到袁浚营，双方约定由袁浚营安排施工机械、人员对运管中心道路进行施工。12月9日袁浚营安排自己的人员袁俊俭带领施工机械和人员次日进场施工。事故发生前袁浚营未到过施工现场。

5.袁俊俭，男，38岁，山东沂水人，袁俊营施工队胶轮压路机驾驶员，并在运管中心道路工程中负责机械车辆和施工人员的现场管理，其于进场施工前从劳务市场找来许XX从事现场沥青砂石填补作业。

6.袁浚国，男，41岁，山东沂水人，袁浚营派往进行运管中心道路施工的驾驶员，在施工现场操作2.5吨钢轮压路机进行路面作业。

7. 许XX，男，56岁，山东沂水人，为袁浚营施工队伍管理人员袁俊俭临时从劳务市场找来，事发前在现场从事沥青砂料填补等作业。

（三）事故现场勘验情况

事发当日，天气状况为小雨，事故现场位于青岛市篮球橄榄球运动管理中心院内综合楼北路段，该路段东西走向，总长约75米，宽5米。勘验时该路段已经使用沥青摊铺完毕，在距该路段西端35米处的路边遗留有沾染血迹的棉线帽一顶，线帽部分帽体已被沥青砂石压盖，路边绿化带有被砂土掩埋的血迹。

（四）工程现场管理情况

11月28日，青岛市篮球橄榄球运动管理中心与青岛市工程建设监理有限公司签订了委托监理合同，监理单位分别于12月5日、12月8日两次下达监理通知单，要求百信公司提报施工组织设计、资质文件、专项方案等并提供进场人员名单，并明确要求未经审核不得施工。经调查，该项目建设单位青岛百信长城建筑装饰工程有限公司在事故发生前，因实际工程量与中标项目工程量核算有出入，正处于相互协商处理阶段，故该公司工程项目部尚未进驻，仅安排技术负责人隋思重到现场与运管中心协商工程量问题，未安排人员进场施工，因此对监理单位提出的监理通知要求未予以响应。

二、事故发生的经过及救援情况

（一）事故发生经过及应急处置情况

2014年12月10日6时许，袁俊俭、袁浚国等施工人员及相关施工车辆来到青岛市篮球橄榄球运动管理中心，并于7时许开始铺路施工。约9时50分许，袁浚国操作2.5吨位的小型钢轮压路机在对综合楼北路段进行沥青路面碾压时，后退压路过程中将在车后用铁锹填补沥青的许XX压伤。事故发生后，现场人员拨打了120，考虑到等待120需要时间，且事发地点距医院较近，袁俊俭等人紧急将许XX直接送往城阳人民医院进行抢救。约16时许，许XX经抢救无效死亡。

接卫生部门事故报告后，区政府分管领导及时带领区安全监管局、区城市规划建设局、城阳公安分局等部门负责同志迅速赶赴现场了解情况，并由城阳公安分局于当日对袁俊俭、袁浚国及其他两名现场施工工人员进行控制，传唤调查。11日，城阳区人民政府成立事故调查组全面开展调查并协调善后工作，12日，善后工作处置完毕，死者家属离青。

三、事故人员伤亡及损失情况

该事故致使从事沥青砂料填补作业的劳务人员许XX伤重不治身亡，直接经济损失约75万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

袁浚国违章操作压路机，且在后退压路过程中观察不周。袁浚国未取得压路机操作工资格，不具备压路机操作工职业岗位技能，在后退压路过程中，未注意观察身后路面人员作业等情况，将正在身后背对压路机手持铁锹进行辅助作业的许XX轧倒。

（二）间接原因

1.未经同意擅自组织施工。万年波自身不具备市政工程施工资质，且在未经施工总承包单位青岛百信长城建筑装饰工程有限公司同意，擅自组织对青岛市篮球橄榄球运动管理中心的校园内道路进行路面施工，且将工程项目违法转包给无资质个人刘付强。

2.非法承包市政施工作业。刘付强在未取得相关资质、非法承包道路施工工程后，自行找来同样无资质的袁浚营施工队为其提供机械和劳务，且在施工过程中未组织对施工现场实施安全管理，教育培训、组织指挥、调度管理等严重缺失。

3.违法指挥从业人员作业。袁浚营作为施工队的实际负责人，在明知其弟袁浚国未取得压路机操作工资格的前提下，擅自安排其操作压路机从事市政施工作业。

4.未按规定办理施工手续。青岛市篮球橄榄球运动管理中心未将维修改造工程项目报建设行政主管部门办理质量安全监督和施工许可手续，在总包单位核算工程量、还未进场施工的情况下，未组织对进入本中心院区的施工队伍进行确认和管理。

5.青岛百信长城建筑装饰工程有限公司的现场技术负责人，在核算工程量时擅自将非公司员工的万年波等人员带入现场，给万年波后续自行组织市政施工创造了条件。

（三）事故性质

综合事故现场勘验、资料查阅、调查询问等情况，认定该事故是一起因非法施工、违章作业所引发的生产安全责任事故。

五、事故责任及处理建议

（一）万年波不具备市政工程施工资质，且在未经施工总承包单位青岛百信长城建筑装饰工程有限公司同意前提下，擅自组织进行路面施工作业活动，对本事故发生承担主要责任。建议由城阳区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定，对万年波处以25万元罚款的行政处罚。

（二）刘付强未取得相关资质，非法承包市政施工工程，且在施工过程中未组织对施工现场实施安全管理，教育培训、组织指挥、调度管理等严重缺失，对本事故发生承担主要责任。建议由城阳区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定，对刘付强处以25万元罚款的行政处罚。

（三）袁浚营作为施工队的实际负责人，擅自安排不具备压路机操作资格的人员从事市政施工作业，属于违章指挥从业人员冒险作业的行为，对本事故发生承担直接责任。建议由城阳区安全生产监督管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条之规定，对袁浚营处以0.99万元罚款的行政处罚。

（四）袁浚国未取得职业资格操作压力机，因不具备岗位安全作业技能、观察不周而导致事故，对本事故发生承担直接责任。建议由城阳公安机关依法对袁浚国予以立案查处。

（五）韦俊杰作为青岛市篮球橄榄球运动管理中心办公室主任，分管中心的基建工作，并具体负责该建设项目的协调管理工作，未组织对进入本中心院区的施工队伍进行确认和管理，对本事故发生负有一定责任，建议由市体育局按照本单位有关规定对青岛市篮球橄榄球运动管理中心有关责任人员作出具体处理意见。

（六）隋思重作为青岛百信长城建筑装饰工程有限公司的现场技术负责人，在核算工程量时将非公司员工的万年波等人员带入现场，给万年波后续自行组织市政施工创造了条件，对本事故发生承担一定责任，建议由青岛百信长城建筑装饰工程有限公司按照本公司的有关规定对其作出具体处理意见。

六、事故防范措施

（一）青岛市体育局基建办、青岛市篮球橄榄球运动管理中心要认真吸取事故教训，在严格依法、依规实施工程招标工作的前提下，切实强化所属相关基建工程项目的组织和管理，严防不具备资质条件的队伍擅自进入场馆园区从事各类生产经营活动。

（二）全区各类工程施工企业单位要以此事故为教训，依法在各自资质等级范围内承包工程建设项目，严格按照建设工程领域相关法律法规规定开展施工活动，加强安全管理，严禁出现违法分包、转包工程项目的行为，杜绝各类施工事故的发生。

（三）在我区范围内从事采购代理业务的各采购代理机构也应以此事故为戒，提高服务水平，依法履行工作职责，严格审查投标人资格，认真编制招标文件，严格按程序组织开标、评标工作，为我市政府采购及工程招标投标活动把好安全源头关，有效遏制政府采购工程建设领域事故多发态势。

附件：城阳区“12.10”青岛市篮球橄榄球运动管理中心其他车辆伤害事故调查组成员名单

城阳区“12.10”青岛市篮球橄榄球运动

管理中心其他车辆伤害事故调查组

2015年2月10日

Copyright © 2014 青岛市应急管理局 All Rights Reserved.

鲁公网安备 37020202001492号 鲁ICP备05038584号 政府网站标识码 3702000006

地址：青岛市香港中路17号 邮编：266071 电话：0532-85913578

邮箱：qdsyjj@qd.shandong.cn网站地图